

1. 개정이유 및 주요내용

근로자의 임신기 근로시간 단축과 육아기 근로시간 단축을 사용할 때에도 출근한 것으로 보는 내용으로 「근로기준법」이 개정(법률 제20520호, 2024. 10. 22. 개정, 2025. 2. 23. 시행)되고, 배우자 출산휴가 기간을 현행 10일에서 20일로 확대하면서 분할사용 가능 횟수를 1회에서 3회로 확대하며, 부모가 각각 육아휴직을 3개월 이상 사용하는 등의 경우 육아휴직을 최대 6개월 추가로 사용할 수 있도록 하고, 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있는 경우에는 그 기간의 두 배를 육아기 근로시간 단축 기간에 가산하도록 하는 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」이 개정(법률 제20521호, 2024. 10. 22. 개정, 2025. 2. 23. 시행)됨에 따라 개정사항을 반영하는 한편, 채용 전 신원 조회 범위를 명확하게 하고, 난임치료시술 휴가 비밀 유지 등 현행 제도 운영상 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계규정: 생략

나. 예산조치: 별도조치 필요없음

다. 기 타: 개정문, 신·구조문대비표

국토교통부 공무원 등 근로자 관리규정 일부개정훈령안

국토교통부 공무원 등 근로자 관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제3항 중 "신원 등에 대한 사항"을 "결격사유 해당여부 등(다만, 신원조사는 국가안보 및 비밀열람 등 중요민감업무를 취급하는 자로 한정한다)"으로 한다.

제33조제2항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 다음 각 호에 해당하는 기간은 계속근로기간에 산입한다.

제33조제2항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직 기간
2. 가족돌봄휴직 기간
3. 육아휴직 기간 중 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우 최초 1년. 단, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 육아휴직 기간을 6개월 이내에서 추가 산입한다.

가. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 사용한 경우의 부 또는 모

나. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모

다. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항제3호에 따라 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모

제40조제5항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

5. 제45조제6항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

제41조제1항제2호 중 "10일"을 "20일"로, "15일"을 "25일"로, "90일"을 "120일"로, "1회"를 "3회"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "자녀의"를 "자녀(미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인인 자녀에 한한다)의"로 한다.

제45조제1항 전단 괄호 내 "한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일" 앞에, "미숙아를 출산한 경우에는 100일"을 추가한다.

제48조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 기관은 제1항에 따라 난임치료휴가를 처리하는 과정에서 알게 된 사실을 난임치료휴가를 신청한 근로자의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다.

제49조제1항 중 "제33조 제1항 제4호에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 남녀 근로자가 육아휴직 대신"을 "근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여"로 하고, 같은 조 제3항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 근로자가 제33조제1항제4호에 따른 육아휴직기간 내에 제33조

제2항에 따라 계속근로기간으로 인정받은 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두배를 기산한 기간 이내로 한다.

제58조제2항 중 "사유로 근로자 신규 채용이 곤란한 경우에는"을 "사유를 고려하여"로 한다.

제75조제3항 중 "별도로 정한다"를 "근로기준법 제76조의3에 따른다"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제13조(채용서류) ①·② (생략)	제13조(채용서류) ①·② (현행과 같음)
③ 채용권자는 근로자를 최초로 채용할 때에 <u>신원 등에 대한 사 항을 조회하여야 하며, 조회결 과 부적격자로 판명된 자를 채 용하여서는 아니 된다.</u>	③ ----- ----- <u>결격사유 해당여부 등(다만, 신원조사는 국가안보 및 비밀열람 등 중요민감업무를 취급하는 자로 한정한다)</u> ----- -----.
제33조(휴직) ① (생략)	제33조(휴직) ① (현행과 같음)
② 업무와 무관한 개인적 사유 에 의한 휴직은 계속근로기간에 포함하지 아니한다. <u>다만, 업무 상 질병 또는 부상으로 인한 휴 직 기간과, 가족돌봄휴직 기간, 육아휴직 기간(자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우 에는 최초의 1년으로 한다)은 계속근로기간에 산입한다.</u>	② ----- ----- ----- . <u>다만, 다음 각 호에 해당하는 기간은 계속 근로기간에 산입한다.</u>
<u><신 설></u>	1. <u>업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직 기간</u>
<u><신 설></u>	2. <u>가족돌봄휴직 기간</u>
<u><신 설></u>	3. <u>육아휴직 기간 중 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘 는 경우 최초 1년. 단, 다음 각</u>

③・④ (생략)

제40조(연차유급휴가) ① ~ ④
(생략)

⑤ 제1항 및 제2항을 적용하는
경우 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 기간은 출근한 것으로
본다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

목의 어느 하나에 해당하는
경우에는 육아휴직 기간을 6
개월 이내에서 추가 산입한다.

가. 같은 자녀를 대상으로 부
모가 모두 육아휴직을 각
각 3개월 사용한 경우의
부 또는 모

나. 「한부모가족지원법」 제
4조제1호의 부 또는 모

다. 「남녀고용평등과 일·가
정 양립 지원에 관한 법
률」 제19조제2항제3호에
따라 고용노동부령으로 정
하는 장애아동의 부 또는
모

③・④ (현행과 같음)

제40조(연차유급휴가) ① ~ ④
(현행과 같음)

⑤ -----

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 「남녀고용평등과 일·가정
양립 지원에 관한 법률」 제1
9조의2제1항에 따른 육아기

<신 설>

제41조(특별휴가) ① 채용권자는 다음 각 호에 해당하는 경우 근로자의 신청에 따라 유급의 경조사휴가를 부여한다.

1. (생 략)

2. 배우자의 출산 : 10일(한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우 15일). (다만, 배우자가 출산한 날부터 90일 이내에 신청하여야 하고, 1회에 한하여 분할하여 사용할 수 있다.)

3. ~ 8. (생 략)

② (생 략)

③ 채용권자는 자녀가 있는 근로자가 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우와 자녀의 병원 진료에 동행하는

근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

5. 제45조제6항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

제41조(특별휴가) ① -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 20일-----

-- 25일-----
----- 120일 -----
----- 3회-----

3. ~ 8. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

자녀(미성년자 또는 「장애인복

경우, 연간 2일(둘째 자녀부터
자녀 1명당 1일을 더한다)의 범
위에서 유급 자녀돌봄휴가를 부
여한다. 이때 장애인인 자녀가
있거나 해당 근로자가 「한부모
가족지원법」 제4조제1호의 모
또는 부에 해당하는 경우 유급
1일을 더한다.

④·⑤ (생략)

제45조(임산부의 보호) ① 임신
중의 여성 근로자에게 출산 전
과 출산 후를 통하여 90일(한
번에 둘 이상의 자녀를 임신한
경우에는 120일)의 보호휴가를
준다. 이 경우 반드시 출산 후에
45일(한 번에 둘 이상의 자녀를
임신한 경우에는 60일) 이상 부
여한다.

② ~ ⑦ (생략)

제48조(난임치료시술휴가) 인공수
정 또는 체외수정 등 난임치료
시술을 받는 근로자는 다음 각
호의 구분에 따라 난임치료시술
휴가를 받을 수 있다.

1.~ 2. (생략)

<신설>

지법」 제2조제2항에 따른 장애
인인 자녀에 한한다)의 -----

-----.

-----.

④·⑤ (현행과 같음)

제45조(임산부의 보호) ① -----

-----미
숙아를 출산한 경우에는 100일,
한 번에 둘 이상의 자녀를 임신
한 경우에는 120일)-----

-----.

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제48조(난임치료시술휴가) ① --

-----.

1.~ 2. (현행과 같음)

② 기관은 제1항에 따라 난임치

제49조(육아기 근로시간 단축) ①
채용권자는 제33조 제1항 제4호
에 따라 육아휴직을 신청할 수
있는 남녀 근로자가 육아휴직
대신 근로시간의 단축(이하 "육
아기 근로시간 단축"이라 한다)
을 신청하는 경우에는 이를 허
용하여야 한다.

② (생략)

③ 육아기 근로시간 단축의 기
간은 1년 이내로 한다. <단서
신설>

제58조(근무제한연령) ① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 근

료휴가를 처리하는 과정에서
알게 된 사실을 난임치료휴가
를 신청한 근로자의 의사에
반하여 다른 사람에게 누설하
여서는 아니된다.

제49조(육아기 근로시간 단축) ①
----- 근로자가 만 12세 이
하 또는 초등학교 6학년 이하의
자녀를 양육하기 위하여 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----
----- . 다만, 근
로자가 제33조제1항제4호에 따
른 육아휴직기간 내에 제33조제
2항에 따라 계속근로기간으로
인정받은 기간 중 사용하지 아
니한 기간이 있으면 그 기간의
두배를 기산한 기간 이내로 한
다.

제58조(근무상한연령) ① (현행과
같음)

② -----

무지 여건 등의 <u>사유로 근로자 신규 채용이 곤란한 경우에는 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용 촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 퇴직자를 기간제근로자로 재고용할 수 있다.</u> 제75조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ①·② (생략) ③ 직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조치에 관한 구체적인 절차는 <u>별도로 정한다.</u>	----- <u>사유를 고려하</u> <u>여</u> ----- ----- ----- ----- -----. 제75조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>근로기준법 제76조의3에 따른다.</u>
---	---